

INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA DA PARTE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT SULLA RISPONDENZA DELLA PRASSI DI REMUNERAZIONE ALLE POLITICHE APPROVATE DALLA NORMATIVA IN MATERIA SU ANNO 2019.

Le Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione delle banche (di seguito 'Disposizioni') stabiliscono che all'Assemblea debba essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione, con particolare riguardo alla componente variabile.

Le Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia stabiliscono che la Funzione di Revisione Interna (Internal Audit) deve verificare almeno annualmente le modalità attraverso le quali viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo e alle politiche approvate.

La Funzione di Revisione Interna, nella verifica effettuata sulle "politiche di remunerazione e incentivazione" di ChiantiBanca relative all'anno 2019 ha espresso un giudizio sintetico "parzialmente soddisfacente".

Nella *Relazione* infatti viene evidenziato come "il sistema e le prassi di remunerazione e incentivazione riscontrati presso la Banca presentano una situazione di sostanziale rispondenza alle politiche approvate dall'Assemblea dei Soci e alla normativa di riferimento". Tale evidenza è accompagnata da alcuni ambiti di miglioramento in relazione alle prassi attuative ed operative.

In particolare dalla verifica è emerso quanto segue:

*"Conforme alla norma è risultato il contenuto delle "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del 23/05/2019. Il documento è stato preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca (06/05/2019), in occasione del quale si è presa visione del parere dell'allora funzione di Conformità. Margini di miglioramento si evidenziano in merito alla mancata definizione del **bonus pool** (utile al pagamento della remunerazione variabile in generale), novità introdotta con le Politiche di Remunerazione del 2019. La Banca ha condotto, in linea ai criteri enunciati nel Regolamento Delegato UE n. 604/2014, il processo annuale di autovalutazione volto ad identificare il personale più rilevante, riportato nelle politiche di remunerazione (cfr. la suddetta delibera di C.d.A. del 06/05/2019). Tale processo ha evidenziato margini di miglioramento nella **definizione dei criteri quantitativi**, con particolare riferimento alla soglia di esclusione utilizzata. ChiantiBanca è considerata un'unità aziendale rilevante (in quanto il capitale interno è superiore al 2% del Capitale Interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea), e pertanto il Direttore Generale è stato identificato tra il Personale più rilevante per il GBCI. Gli indirizzi della Capogruppo per le banche considerate unità aziendali rilevanti, recepiti nella Policy 2019, prevedono l'adozione di un "**sistema incentivante formalizzato ex ante**": a tal proposito si è rilevata la mancata attivazione dello stesso. Le analisi condotte hanno fatto emergere il sostanziale rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati previsti dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/13, Titolo IV, Capitolo 2, sezione VI.*

*Le verifiche condotte sulla remunerazione dei Consiglieri e del Collegio Sindacale hanno riscontrato la sostanziale adeguatezza delle remunerazioni rispetto a quanto definito dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; si evidenzia unicamente l'opportunità che la Banca faccia riferimento agli indirizzi della Capogruppo, che indica l'Assemblea dei soci quale Organo deputato a **fissare i compensi del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Esecutivo**. Per quanto concerne le remunerazioni riconosciute al Direttore Generale ed altri Dirigenti, le analisi condotte hanno riscontrato il rispetto dei limiti variabile/ fisso previsti*

dalle Politiche di remunerazione, nonché la corretta gestione del principio del differimento. Si è tuttavia rilevato il mancato allineamento al limite 1:1 tra variabile e fisso, previsto dalla Policy in vigore, delle pattuizioni c.d. **golden parachutes** relative a due Dirigenti. Anche i compensi riconosciuti alla rimanente parte del personale dipendente (Quadri direttivi ed aree professionali) sono risultati rispondenti alle sopra citate Politiche. Analoga considerazione riguarda le retribuzioni ed i corrispettivi riconosciuti alle risorse, dipendenti della Banca, presenti nelle Unità di Supporto Operativo alle funzioni aziendali di controllo e ai collaboratori esterni.”

Preme sottolineare che, in merito alle aree di miglioramento individuate dalla Funzione, la Banca ha già accolto i suggerimenti individuati nella *Relazione* in merito ai seguenti aspetti:

- **MTRs**: le “*Politiche di remunerazione e incentivazione 2020*” hanno definito il perimetro dei Risk Takers in base al criterio quantitativo richiesto dalla Capogruppo ed in coerenza con le previsioni contenute nel Regolamento Delegato (UE) nr. 604/2014. A tale attività ha collaborato anche la Funzione Risk Management che ha condiviso il processo di individuazione ed esclusione degli MTRs in quanto condotto “nel rispetto delle linee guida in materia definite dalla Capogruppo” senza ravvisare pertanto alcuna esigenza di sottoporre a ulteriore valutazione il perimetro individuato.
- **Comitato Esecutivo**: in data 15/05/2020 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha inoltre deciso di accogliere il suggerimento della Capogruppo di far approvare i compensi del Presidente del Comitato Esecutivo all’Assemblea dei Soci; l’argomento sarà oggetto di approvazione nella prossima Assemblea.

In merito agli altri temi evidenziati, successivamente all’approvazione delle “*Politiche di remunerazione e incentivazione*” da parte dell’Assemblea, la Direzione porterà all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, l’individuazione del Bonus Pool 2020 e, sulla scorta delle interlocuzioni dirette già attivate con la Capogruppo, i criteri per l’avviamento di un sistema incentivante riservato ai Dirigenti (cosiddetto sistema MBO).

Per quanto concerne l’osservazione sulla presenza di pattuizioni di *golden parachutes* superiori ai 12 mesi previste per due dirigenti della Banca, si precisa che sono in corso le opportune attività di approfondimento di natura giuslavoristico con gli uffici competenti del presidio territoriale di Capogruppo volti ad individuare le corrette modalità da seguire per l’accoglimento del suggerimento in questione.

San Casciano in Val di Pesa (FI), 29 maggio 2020